

建平县顺达铁选有限责任公司“9·9”一般冒顶片帮瞒报事故调

发布日期：2024-10-18 信息来源：建平县应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位概况

（二）相关许可情况

（三）外包相关情况

（四）安全管理有关情况

（五）事故现场情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

建平县顺达铁选有限责任公司“9·9”一般冒顶片帮瞒报事故调查报告

2022年9月9日12时许，建平县顺达铁选有限公司西采区地下采矿系统发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失***余万元。

2024年5月31日14时54分许，建平县应急管理局接到12345平台关于“反映建平县榆树林子镇南沟村富贵鸟矿业（现建平县顺达铁选有限责任公司）安全事故”。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2024年6月3日，立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会等部门组成了建平县顺达铁选有限责任公司“9·9”瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平县顺达铁选有限责任公司故是一起瞒报的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位概况

1.建平县坤达金属物资有限公司（以下简称坤达公司）

注册类型：有限责任公司，法定代表人：曹某某，住所：

辽宁省朝阳市建平县榆树林子镇XXX，营业期限：自2018年1月12日至长期。经营范围：矿产品加工销售；铁矿石加工、铁精粉销售等。坤达公司楼、采矿区、选矿厂等处，全面负责顺达公司经营管理。

2.建平县顺达铁选有限责任公司（以下简称顺达公司），注册类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：林某某，住所：辽宁省朝阳市建营业期限：自2010年8月19日–2030年5月30日。经营范围：地下铁矿开采，铁矿石加工，铁精粉、铸铁件购销等。顺达公司现有东采区、西采区及选矿

3.浙江中巷建工集团有限公司（以下简称浙江中巷），注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省温州市平阳县南麂镇XXX某，注册资本：五亿元整，成立日期：2019年5月28日，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；施工专业作业、煤炭开采等。

（二）相关许可情况

1.顺达公司许可情况。2020年11月20日，顺达公司取得《采矿许可证》，有效期限：自2016年12月2日–2028年11月2日，生产规模：150万吨/年采方式：地下开采，矿区面积：0.9520平方公里，开采深度：由575米至–5米标高、共有8个拐点圈定。建平县顺达铁选有限责任公司榆树林子铁矿完产许可证》，有效期限：2024年01月10日–2027年01月09日，许可范围：铁矿地下开采。

2.浙江中巷许可情况。2019年12月25日，取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级（2024年）：矿山工程施工总承包壹级；2020年11月2全生产许可证》，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

（三）外包相关情况

1.合同签订情况

（1）顺达公司与坤达公司。2019年6月1日，顺达公司（出租方）与坤达公司（承租方）签订《租赁经营合同》，租赁期限：2019年6月1日–202始，矿山所生产铁精粉、石子、沙子、毛石等矿产品所有权归承租方所有；租赁范围：采矿许可证确定的范围采区、炸药库、铁选车间、破碎车间、尾有生产所需建筑物、附属设施、机器设备及采矿权等。

（2）坤达公司与浙江中巷

2021年5月19日-2022年5月18日，坤达公司（发包人）与浙江中巷（承包人）签订《矿山开采承包合同》及《非煤矿山外包工程安全生产管理协议
司位于建平县榆树林子镇南沟村矿山。《矿山开采承包合同》期满后，坤达公司与浙江中巷未续签新合同，未向浙江中巷驻顺达公司西采区项目部下发
目部文件、项目部管理人员任命书）。

2022年5月30日，李某某等人以浙江中巷驻顺达公司西采区项目部名义与坤达公司签订《补充合同》，约定一期地下开采建设项目合同（2022-2
方继续延续履行旧合同约定的条款。浙江中巷明确对《补充合同》的签订不知情，李某某等人也承认该《补充合同》的签订与浙江中巷无关。

2022年5月18日-2022年9月9日，浙江中巷与坤达公司采矿合同期满后，浙江中巷仍继续代李某某、谭某某、李治国（化名）、师某某施工队收取
江中巷说明收取的工程款为合作期间的工程欠款。依据现有证据材料，无法认定坤达公司与浙江中巷在此期的往来款项的性质。

2024年1月1日-2024年5月31日，坤达公司（发包人）与浙江中巷（承包人）再次签订《矿山开采承包合同》及《非煤矿山外包工程安全生产管理

2.项目部及施工队组成情况

2021年5月19日，坤达公司与浙江中巷《签定矿山开采承包合同》并成立浙江中巷建工集团有限公司驻建平县顺达铁选有限责任公司西采区项目部
采区项目部），顺达公司西采区项目部成立的有效时间为2021年5月19日到2022年5月18日（中巷建工〔2021〕31号）。

2021年5月19日至2022年5月18日，浙江中巷任命刘某某（男，取得金属非金属矿山企业负责人安全生产知识和管理能力考核合格证）为项目负责
人，吕某某为技术负责人，李文军（化名）为专职安全员（事故发生前已经请假多天）；浙江中巷为顺达公司西采区项目部相关人员在中国人民财产保
安全生产责任险，并对项目部进行技术指导与安全管理。

2022年5月19日至2022年9月9日，浙江中巷西采区项目部撤销，李某某、谭某某、师某某、李治国（化名）四人共同投资成立施工队（以下简称
公司进行采掘施工，四人合伙经营管理，李某某为项目负责人，谭某某为生产负责人。

3.承揽项目施工情况。2021年5月19日至2022年5月18日期间，浙江中巷西采区项目部负责顺达公司西采区的掘进施工工程和采矿工程。2022年
日，李某某施工队为坤达公司在顺达公司西采区采掘施工，施工的主要工程包括西采区斜坡道400-2号矿脉。

（四）安全管理有关情况

1.安全生产管理协议签订情况。

2019年6月1日至2027年5月31日，顺达公司（出租方）与坤达公司（承租方）签订《租赁经营合同》，出租方权利：出租方对承租方租赁经营及安
承租方义务：承租方在承租期间全面负责矿山经营管理，如非出租方过错原因导致发生安全事故及人身伤亡事故的，均由承租方自行承担责任。

2021年5月19日至2022年5月18日，坤达公司（发包人）与浙江中巷（承包人）签订《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。坤达公司安全生产
产进行统一协调管理，对承包人进行各种安全生产检查，制止承包人和承包人员违章指挥、违章作业等；浙江中巷安全生产职责：对本单位在承包工程
定代表人或项目部主要负责人是安全生产第一责任人等。

2.坤达公司安全管理情况。坤达公司法人代表曹某某不参与公司的管理，实际负责人为坤达公司总经理杨某某，是该单位的安全生产管理第一责
全环保部，虽然制定了安全生产操作规程、规章制度，但安全检查不深入，现场安全隐患未及时消除；未对承包施工方的安全生产工作进行统一协调、

3.顺达公司安全管理情况。顺达公司将生产经营项目、场所、设备出租给坤达公司后未对坤达公司的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现
隐患。

4.李某某施工队安全管理情况。

李某某施工队未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；李某某作为实际负责人，
责人，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程冒险作业的行为。

（五）事故现场情况

安全生产死亡事故发生于2022年9月9日，距今时间久远，事故现场早已被破坏，视频监控资料被循环覆盖，无法对现场进行详细勘察分析。通过
其他相关人员得知：事故现场位于顺达铁矿西采区斜坡道400-2号矿脉1号采场，属于采矿许可范围内。事故发生时，成某某在采场实施凿岩作业，被
部、背部致死。

（六）事故发生经过

2022年9月9日12时许，顺达西采区凿岩工成某某、苏某某在西采区斜坡道400-2号矿脉1号采场进行凿岩作业，成某某用钻机在采场打钻过程中
石突然发生冒落，掉落的岩石砸中成某某头部、背部。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，死者成某某（男、凿岩工、身份证号：61252519XXXXXXXXXX），事故直接经济损失**余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，班组长张某某打电话向现场生产负责人谭某某报告成某某的伤亡情况，谭某某立刻打电话告知了李某某。然后，谭某某和李某某分别经理杨某某和副总经理陈某某进行了电话报告，但坤达公司总经理杨某某知情后并未向顺达公司报告事故情况，也未向应急管理部门和负有安全生产监事故情况。

坤达公司未能在伤亡事故发生后向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，而是被群众举报后才承认发生事故的事实，构

（二）事故现场应急处置情况

苏某某看到成某某被砸后，听到他一直喊疼，便从采场下来叫人救援，正在井下的班组长张某某得知后立即打电话告诉了现场生产负责人谭某某，援并拨打了120急救电话。张某某带人赶往采场，看到成某某被砸躺在地上，但没有看到伤口什么样子，合力将成某某救出采场运送到地面，而后用皮平县医院。

（三）医疗救治和善后情况

成某某被救出后，运送成某某的皮卡车行驶到榆树林子镇金三角加油站处与相向而行的120救护车相遇，成某某被转送到上120救护车上，经随车不行了，矿上随行人员便跟随120共同前往建平县医院。下午16点多，成某某经过建平县医院救治无效死亡，遗体寄存在建平县殡仪馆，等待成某某陈11日，成某某的儿子等亲人到达建平，李某某和谭某某与成某某家属协商善后事宜并签订《赔偿协议书》，一次性支付成某某死亡赔偿款170万元。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，顺达公司、坤达公司及现场管理人员立即启动救援预案，积极组织人员对事故伤亡人员进行施救，并请求120救援。事故救援措施得未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

400-2号矿脉1号采场顶、底板围岩稳固性差，作业人员在未观察采场顶板异常变化情况下实施凿岩作业，被采场顶部冒落的岩石砸中头部、背部多处开放性骨折致死。

（二）事故间接原因

1.坤达公司安全检查不深入，现场安全隐患未及时消除。一是未对400-2号矿脉1号采场进行有效的安全检查，未采取技术、管理措施，未有效顶板冒落的事故隐患；**二是**未对承包施工方的安全生产工作进行统一协调、管理。

2.顺达公司对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位。一是安全检查不严不实，未能及时发现消除采场顶板冒落的问题隐患。**二是**将生备安全生产条件的单位，未对承租单位安全生产统一协调、管理。

3.采场顶板管理不合理，管理措施落实不到位。采场采场的矿脉上、下盘围岩为花岗闪长岩，节理裂隙发育，矿脉为铁矿，夹层有蚀变，顶板方对采场顶板综合分析、管理不到位，未采取技术管理措施，未及时排险，未治理消除采场岩石冒顶的生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.坤达公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十一条第生产法》第四十九条第二款[2]的规定；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[3]的规

2.顺达公司，未依法落实发包单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十一条第二款[1]、《安全生产法》第四十九条

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.坤达公司，违反《安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十九条第二款[2]的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第处罚款处罚；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[3]的规定，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一罚。建议合并处罚。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安的，应当及时督促整改。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2.顺达公司，违反《安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十九条第二款[2]的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第罚款处罚。

3.李某某施工队，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，李某某作为实际负责产负责人，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程冒险作业的行为，对事故发生负有责任。因李某某施工队未在市场监督管理部门注册成立，属个人工队的单位责任，故建议对施工队的负责人和现场生产负责人进行处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应定处以罚款：

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的

1.成某某，凿岩工，在实施凿岩作业时未及时观察采场顶板异常变化状况，被顶板冒落的石块岩石砸中头部、背部致死，违章作业，对事故发生负某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.杨某某，坤达公司总经理，建平县坤达金属物资有限责任公司安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，依据五条第（一）项[7]的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款；违反《安全生产法》第八十三条第二款[8]的规定，依据《安全生产法》第一百一其行政罚款处罚。

3.王某某，坤达公司安环部副总经理，在对西采区地下

取有效技术、管理措施消除隐患，对事故发生负有责任。鉴于王某某已经去世，建议免于追究其责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和
有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理
的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑
任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

4.李某某，李某某施工队负责人，安全生产责任人。违反《安全生产法》第二十一条第（五）[6]项的规定，依据《安全生产法》第九十五条第（一
其行政罚款处罚。

5.谭某某，李某某施工队现场生产负责人，安全生产责任人。违反《安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，依据《安全生产法》第九十
定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。建议对其行政罚款处罚。

六、事故防范措施建议

1.坤达公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全主体责任。对承租方的安全生产工作进行统一协调、管理；要进一步加强顶板管理，
生产状况进行检查和隐患排查，及时消除事故隐患。

2.顺达公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实发包单位安全主体责任。要进一步加强顶板管理，加强对

事故多发区域的安全检查，组织开展事故隐患排查整治，明确安全技术措施，对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；加强对承租单位
理，严守资质审核关；要加大井下采掘作业机械化水平，提升本质安全，坚决防范遏制生产安全事故发生。

3.李某某施工队，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实施工单位安全主体责任。切实开展安全检查和隐患排查，加大对违章作业惩治力度
安全生产教育培训和安全技术交底，提高从业人员安全防范意识，杜绝违章作业，坚决防范遏制生产安全事故发生。

4.建平县应急管理局，要进一步加强对非煤矿山行业企业的安全监管，严肃查处非法违法生产行为。要立即召开现场会，加大对冒顶事故警示曝
承租单位、承包施工单位主要负责人进行约谈；要切实开展非煤矿山冒顶片帮事故隐患专项整治，不断提高监管执法效能，加大执法检查力度，督促企
采取有效措施，遏制同类事故的反复发生。

5.榆树林子镇政府，督促辖区内各生产经营单位认真总结事故经验，深刻吸取事故教训，增强主要负责人的安全生产意识，切实加强对外包工程
业现场的安全检查和隐患排查，加强安全生产教育和培训，及时发现和坚决纠正违章违规行为，确保生产安全。

6.严格落实事故报告责任，杜绝瞒报违法发生，瞒报事故，一直是各级政府严厉打击的重点。坤达公司要严格按照《安全生产法》《生产安全
例》等法律法规规定，遵循事故发生1小时报告事故的规定，要进一步明晰事故报告责任，完善相关制度措施，坚决杜绝事故的违法违规行为发生。

建平县顺达铁选有限责任公司“9·9”

瞒报生产安全事故调查组

2024年9月29日